

1502487-91.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280588/2020 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

14618542 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 361/20/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2280588 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502487-91.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502487-91.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280588/2020 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

14618542 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 361/20/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2280588 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FRANCA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

GABRIEL FRANCA DA SILVA, qualificado às fls. 11/12, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de novembro de 2020, às 11 horas, na Rua Jerusalém, nº 191, Cidade Ariston, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, com o envolvimento do adolescente WELYNGTON ISAQUE SILVA SANTOS, guardava, para fins de comércio, 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos contendo "maconha", consoante auto de exibição e laudo de constatação provisória às fls. 08/09 e 29/31, substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia

de R\$10,00 (dez reais) em notas miúdas, provenientes do comércio de entorpecentes. Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais civis apuravam denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Chegando ao local, observaram dois indivíduos com as características descritas pelo denunciante. Após observarem por um certo período, perceberam que ambos se revezavam em atender os "clientes", ora um, ora outro, pegavam o dinheiro e se dirigiam até a sacola que estava a cerca de cinco metros deles e retornavam para entregar a droga. Os policiais civis resolveram então realizar a abordagem. Com os investigados, identificados posteriormente como sendo GABRIEL FRANCA DA SILVA e o adolescente Welyngton Isaque Silva Santos, nada foi encontrado. Porém, no local onde o investigado e o adolescente se dirigiam, foi encontrada uma sacola com 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos contendo "maconha" e a quantia de R\$10,00 (dez reais) em notas miúdas. Indagados, GABRIEL e Welyngton assumiram que realmente estavam comercializando drogas naquele local. Foi então dada voz de prisão ao denunciado e o adolescente foi apreendido. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2020 (fls. 75/76).

Dado por citado (fls. 138/139), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 141/153).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 154/155).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Gabriel Franca da Silva requereu a aplicação da pena no mínimo legal com regime mais brando, confissão e recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo laudo de constatação das drogas (fls. 20/21), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 48/53), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas, pelo comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 47), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Marcos Vinícius Santana da Silva, policial civil, disse que estava de serviço em companhia do Policial Ricardo e em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas. Segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na rua Jerusalém, 191, na cidade de Carapicuíba/SP, traficantes agem livremente no local. Ainda, o denunciante informou que dois indivíduos estavam no local, inclusive que um trazia a droga numa sacola escondida próximo a eles. Informou também que eles se revezavam em pegar o dinheiro e entregar a droga aos "clientes". Deslocaram-se até o referido local e ao chegarem, logo observaram os dois indivíduos com as características anotadas. Após observarem por um certo período e perceberam que ambos se revezavam em atender os "clientes", ora um ora outro, pegavam o dinheiro e se dirigiam até a sacola que estava a cerca de 5 metros deles e retornavam para entregar a droga. Resolveram providenciar a abordagem e no ato da detenção, com os investigados identificados posteriormente como sendo Gabriel Franca da Silva e o adolescente Welyngton Isaque Silva Santos, nada foi encontrado, mas ao dirigirem-se até o local onde eles se dirigiam, foi encontrado uma sacola com 53 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a "maconha" e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em notas miúdas.

Indagados, os investigados acabaram por assumir que realmente estariam comercializando drogas naquele local. Diante dos fatos, foi dada voz de Prisão e Apreensão aos investigados e conduzidos até esta Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fls. 13/14). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo

contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que observaram por cerca de 20 minutos. Não conhecia o acusado antes.

A testemunha Ricardo Martins Rodrigues, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 15), como em juízo, quando aduziu que não conhecia o acusado antes. Ficaram observando por cerca de 15 minutos, receberam umas 3 pessoas (usuários).

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase policial, o acusado Gabriel Franca da Silva relatou que estava passando por necessidades e que a data dos fatos foi o seu primeiro dia de trabalho. Começou a trabalhar às 07:00 horas da manhã e iria até às 19:00. Acrescentou que iria retirar de lucro R\$ 300,00. Consignou que estava trabalhando na venda de drogas sozinho e que é usuário de cocaína (fls. 11/12). Em juízo, disse ter 25 anos. Nunca teve passagem na Vara da infância e Juventude. Fazia “bicos”. Morava com seus avós. Sobre os fatos, confessou que estava vendendo drogas no local, junto com o adolescente, se revezando na venda. Era usuário e acabou aceitando a vender as drogas. Ficou internado em uma clínica e agora não usa mais drogas. Estava há três dias no máximo traficando.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais receberam denúncia anônima e se deslocaram até o local indicado, onde avistaram o réu na companhia de um adolescente, ambos ostentando as mesmas características informadas e em atitude típica de traficância, sendo localizada uma sacola com drogas e dinheiro no local em que eles se dirigiam para servir os usuários. Tais relatos restaram corroborados pela materialidade delitiva e pela confissão do acusado. Ressalta-se, ainda, que o acusado foi flagrado em atitude direta de venda, além de guardar a droga, condutas estas inseridas nos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, do dinheiro apreendido e dos depoimentos das testemunhas e confissão do acusado, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes.

A causa de aumento de pena especial descrita na denúncia acha-se igualmente comprovada pela prova oral colhida e materialidade delitiva, não havendo dúvidas de que o acusado envolveu o adolescente Welyngton Isaque Silva Santos (fls. 16/18) na prática do tráfico de drogas, fazendo incidir o inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, devendo a pena ser majorada em 1/6.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado é primário, e, considerando a quantidade e natureza diversificada das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida em da metade.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo

33, caput, c.c §4º e art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, preponderantes sobre as do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes. Concorrendo a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deixo de valorá-la por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena em 1/6. Concorrendo à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena da metade, fixando-a em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, ante o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar GABRIEL FRANCA DA SILVA, qualificado às fls. 11/12, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime ABERTO, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, c.c §4º e art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, revogando-se a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado de imediato.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, caso ainda não realizada e com fundamento no artigo 63, da Lei 11.343/06, e do artigo 92 do Código Penal, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fls. 08/09).

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro apreendido nos autos (fls. 08/09).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 01 de dezembro de 2022.